الخرق فى الحائط (أو) بفتح (طاق) قال فى القاموس الطاق ما عطف من البنيان انتهى قال فى شرح المنتهى قلت ومن ذلك طاق القبلة (أو بضرب وتد ونحوه) كحمل رف فيه (الا باذنه) أى الشريك (وكذا) فى الحكم الا ما يستثنى (وضع خشب) على جدار جاره أو المشترك (الا أن لا يمكن تسقيف الا به) فيجوز بلا ضرر (ويجبر الجار ان أبى) وجدار مسجد كجدار رباط قال فى شرح المنتهى فرع من وجد بناءه أو خشبه على حائط جاره أو مشترك ولم يعلم سببه فتى زال فله اعادته لان الظاهر ان هذا الوضع بحق فلا يزول هذا الظاهر حتى يعلم خلافه وكذلك لو وجد مسيل مائه فى أرض غيره أو مجرى مائه على سطح غيره (وله) أى للانسان (أن يسند قماشه) ويستند (فى ظل حائط غيره) من غير اذنه (وينتظر فى ضوء سراجه) أى الغير (من غير اذنه) أى مالك الحائط والسراج (وحرم ان يتصرف) الانسان (فى طريق نافذ بما يضر المار كاخراج دكان) بضم داله (ودكة) بفتحها قال فى القاموس والدكة بالفتح والدكان بالضم بناء سطح أعلاه للمقعد وقال فى موضع آخر والدكان كرمان الحانوت معرب (وجناح) وهو الروشن على أطراف خشب مدفونة فى الحائط (وساباط) وهو سقيفة بين حائطين تحتها طريق (وميزاب) ولو أذن الامام بذلك للضرر (ويضمن ما تلف به) من نفس أو مال او طرف لتعديه به (ويحرم التصرف بذلك فى ملك غيره أو هوائه) أى هواء غيره الا باذنه (أو) فى (درب غير نافذ الا باذن أهله) أى أهل الدرب الذى هو غير نافذ اذا فعله فيه أما كون فعل ذلك لا يجوز فى ملك غيره أو هوائه فلانه نوع تصرف فى ملك الغير يتضرر به فلم يجز الا باذن مالكه وأما كون فعل ذلك لا يجوز فى درب غير نافذ الا باذن أهله فلان الدرب ملك لقوم معينين فلم يجز الا باذنهم لان الحق لهم (ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه فى الملك) المشترك (والوقف) المشترك فان انهدم حائطهما أو سقفهما فطلب أحدهما صاحبه ببنائه معه أجبر فان امتنع أخذ الحاكم من ماله النقد وأنفق عليه فان لم يكن له عين مال وكان له متاع باعه وأنفق منه على حصته مع الشريك فان لم يكن للممتنع نقد ولا عرض اقترض الحاكم عليه وأنفق على حصته وان أنفق الشريك باذن شريكه أو اذن حاكم أو بنية رجوع رجع بما أنفق على حصة الشريك وكان بين الشريكين كما كان قبل انهدامه (وان هدم الشريك البناء) المشترك بين الهادم وغيره (وكان) هدمه له (لخوف سقوطه) أى البناء (فلا شئ) أى لا ضمان (عليه) لانه محسن (والا) بأن هدم الشريك البناء المشترك لغير خوف سقوطه (لزمه اعادته) كما كان لانه متعد (وان أهمل الشريك بناء حائط بستان اتفقا عليه) أى على البناء (فما تلف من ثمرته) أى البستان (بسبب اهماله ضمن) الشريك المهمل (حصة شريكه) منه قال فى الاقناع وشرحه ولو اتفقا أى الشريكان على بناء حائط بستان فبنى أحدهما وأهمل الآخر فما تلف من الثمرة بسبب اهمال الآخر ضمنه أى ضمن نصيب شريكه منه الذى أهمل قاله الشيخ انتهى

(كتاب الحجر)

الحجر فى اللغة التضييق وفى الشرع (هو منع المالك من التصرف فى ماله) والاصل فى مشروعيته قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أى أموالهم لكن أضيف الى الاولياء لانهم قائمون عليها مدبرون لها وقوله تعالى وابتلوا اليتامى الآية واذا ثبت الحجر على هذين ثبت على المجنون